

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3384/2552

นางกิมลี ใหม่เอี่ยมฯ
นางอุตร หลีนวนรัตน์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 535

จำเลยทั้งสองนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยที่ 1 ที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคาร เพื่อประโยชน์ของโจทก์ในวันเดียวกับที่โจทก์โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่จำเลยที่ 1 เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที่โจทก์โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่จำเลยทั้งสอง จึงเป็นการให้สิ่งที่มีค่าการระติตพันซึ่งผู้ให้ไม่อาจถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 535 (2)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นมารดาของจำเลยที่ 1 ส่วนจำเลยที่ 2 เป็นบุตรของจำเลยที่ 1 และเป็นหลานของโจทก์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2533 โจทก์ยกที่ดินเฉพาะส่วนของโจทก์โฉนดเลขที่ 1605 เนื้อที่ประมาณ 24 ไร่ 2 งาน 69 ตารางวา ให้แก่จำเลยที่ 1 และยกที่ดินโฉนดเลขที่ 16347 เนื้อที่ประมาณ 19 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา ให้แก่จำเลยที่ 2 และนายทองสุข โดยเสนาหา ต่อมาจำเลยที่ 2 แบ่งแยกที่ดินเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ที่ได้รับการยกให้ดังกล่าวออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 63327 เมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม 2539 เป็นต้นมา จำเลยทั้งสองประพฤติเนรคุณต่อโจทก์ไม่ยอมให้เงินที่โจทก์ฝากให้จำเลยที่ 1 เก็บรักษาไว้เพื่อโจทก์จะนำ

ไปใช้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล และจำเลยที่ 1 พุดว่า "ไม่มีให้ ปากดินัก ต่อไป จะไม่ให้กิน จะปล่อยให้อดตายห่า" โจทก์จึงขอที่ดินคืน จำเลยที่ 1 ก็พุดว่า "ยกที่ดินให้แล้วหมาที่ไหนจะคืนให้ พุดไม่มีศีลธรรม ไม่นับเป็นแม่ลูกกันอีกต่อไป" อันเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรง และจำเลยทั้งสองอยู่ในฐานะจะช่วยเหลือโจทก์ได้ แต่ไม่ช่วยเหลือกลับปล่อยให้โจทก์อยู่อย่างยากไร้โดยไม่มีสิ่งจำเป็นในการเลี้ยงชีพ ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 โอนที่ดินโฉนดเลขที่ 1605 ตำบลคลองหก (คลองหกวาสายบนฝั่งใต้) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เฉพาะส่วนที่โจทก์ยกให้คืนแก่โจทก์ และให้จำเลยที่ 2 โอนที่ดินโฉนดเลขที่ 63327 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่โจทก์ยกให้คืนแก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติ โจทก์ขอถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์เป็นมารดาของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 ยังมีพี่น้องร่วมบิดาและมารดาเดียวกันอีก 2 คน คือนายต่อม และนายทองสุข หลังจากที่นายต่อมและนายทองสุขแยกครอบครัวออกไป โจทก์กับจำเลยที่ 1 จึงพักอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน โดยทำการค้าและการเกษตรร่วมกันจนสามารถซื้อขายที่ดินร่วมกันได้หลายแปลง คือที่ดินโฉนดเลขที่ 9789 เนื้อที่ 12 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา ใส่ชื่อโจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ที่ดินโฉนดเลขที่ 1605 เนื้อที่ 46 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา ใส่ชื่อโจทก์และจำเลยที่ 1 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน และที่ดินยังไม่ทราบหมายเลขโฉนด ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ประมาณ 60 ไร่ ใส่ชื่อโจทก์เพียงผู้เดียวเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ต่อมาโจทก์ยกที่ดินยังไม่ทราบหมายเลขโฉนดดังกล่าวให้แก่นายทองสุข และนายต่อม คนละกึ่ง และยกที่ดินโฉนดเลขที่ 9789 ให้แก่นายต่อม ทั้งที่เป็นทรัพย์สินที่โจทก์และจำเลยที่ 1 ร่วมกันซื้อมา โจทก์จึงสัญญาว่าจะยกกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 1605 เฉพาะส่วนของโจทก์ และที่ดินเลขที่ 16347 อันเป็นทรัพย์สินมรดกของโจทก์ให้แก่จำเลยที่ 1 ประมาณ 10 ไร่ เพื่อทดแทนที่ดินโฉนดเลขที่ 9789 ที่โจทก์ยกกรรมสิทธิ์ให้แก่นายต่อมไป ต่อมา

โจทก์ยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินเฉพาะส่วนโฉนดเลขที่ 1605 ให้แก่จำเลยที่ 1 และที่ดินโฉนดเลขที่ 16347 เฉพาะส่วนเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ให้แก่จำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 1 ชำระค่าตอบแทนให้แก่โจทก์เป็เงิน 250,000 บาท ในวันโอนกรรมสิทธิ์ จึงเป็นการให้โดยมีค่าตอบแทน จำเลยทั้งสองไม่เคยประพฤตินेरคุณโจทก์ ไม่เคยพูดจาต่อว่าโจทก์ ตามที่โจทก์ฟ้อง และไม่เคยพูดจาดูหมิ่นเหยียดหยามหรือหมิ่นประมาทโจทก์ จำเลยทั้งสองร่วมกันอุปการะเลี้ยงดูคอยดูแลโจทก์มาโดยตลอด ก่อนที่โจทก์ฟ้องคดีนี้โจทก์มิได้เป็นผู้ยากไร้เพราะโจทก์อาศัยอยู่กับนายสำเร็จ ซึ่งเป็นบุตรของจำเลยที่ 1 และเป็นผู้มีฐานะดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์ โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 โจทก์ถึงแก่ความตาย นายทองสุข ยื่นคำขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์ภาค 1 อนุญาต

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่า โจทก์เป็นมารดาของจำเลยที่ 1 นายต่อมหรือพระภิกษุต่อม และนายทองสุข ส่วนจำเลยที่ 1 เป็นมารดาของจำเลยที่ 2 และนายสำเร็จหรือณัฐ โจทก์พักอาศัยอยู่กับจำเลยที่ 1 มาโดยตลอด เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2533 โจทก์จดทะเบียนยกที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 1605 ตำบลบึงตะเคียน (เดิม) หรือตำบลคลองหก (คลองหกควาสายบนฝั่งใต้) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เฉพาะส่วนของโจทก์ให้แก่จำเลยที่ 1 ตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข จ.2 และโจทก์จดทะเบียนยกที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 16347

ตำบลคลองหก (คลองหกวาฝั่งใต้) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตามสำเนา โฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข จ.8 ให้แก่จำเลยที่ 2 หลังจากนั้น 3 ปี โจทก์ไม่อาศัยอยู่ ร่วมกับจำเลยที่ 1 โดยย้ายไปอยู่บ้านนายสำเร็จ

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า การที่โจทก์ให้ที่ดินพิพาทแก่จำเลย ทั้งสองเป็นการให้สิ่งที่มีค่าภาระติดพันหรือไม่ โจทก์เบิกความว่า นอกจากโจทก์ยก ที่ดินพิพาททั้งสองแปลงให้แก่จำเลยทั้งสองแล้ว โจทก์ยังยกทรัพย์สินอื่นให้แก่จำเลย ที่ 1 อีก คือ ทองคำ จำนวน 8 บาท ปิ่นสั้น 1 กระบอก ปิ่นยาว 1 กระบอก บ้าน จำนวน 3 หลัง และยังฝากเงินสดไว้ให้อีกจำนวน 250,000 บาท หลังจากยกที่ดิน พิพาททั้งสองแปลงให้แก่จำเลยทั้งสองแล้ว จำเลยที่ 1 เบิกความว่า จำเลยที่ 1 ไม่ ดูแลและเลี้ยงดูโจทก์ โจทก์จึงประสงค์จะขอถอนคืนการให้ที่ดินพิพาททั้งสองแปลง จากจำเลยทั้งสอง ส่วนจำเลยที่ 1 เบิกความว่า จำเลยที่ 1 มีพี่น้องร่วมบิดามารดา เดียวกัน 3 คน คือจำเลยที่ 1 นายต่อมหรือพระภิกษุต่อม และนายทองสุข ทั้งนาย ต่อมและนายทองสุขต่างมีครอบครัวและแยกตัวออกไปอาศัยอยู่ที่อื่น โดยบิดามารดา ได้แบ่งที่ดินให้แก่บุตรทั้งสองคนไปแล้ว ส่วนจำเลยที่ 1 ยังคงอาศัยอยู่ร่วมกับบิดา และมารดา ต่อมาจำเลยที่ 1 และโจทก์ได้ร่วมกันซื้อที่ดินพิพาทตามเอกสารหมายเลข จ.2 โดยใส่ชื่อจำเลยที่ 1 และโจทก์ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน ต่อมาโจทก์เห็นว่าจำเลยที่ 1 ยังไม่ได้รับส่วนแบ่งที่ดินจึงประสงค์จะยกที่ดินพิพาทตามเอกสารหมายเลข จ.2 ใน ส่วนของโจทก์ให้แก่จำเลยที่ 1 โดยโจทก์บอกให้จำเลยที่ 1 มอบเงินจำนวน 250,000 บาท ให้แก่โจทก์เพื่อไว้ใช้แล้วจึงโอนกรรมสิทธิ์ให้ จำเลยที่ 1 ตกลง ยินยอมและได้นำเงินจำนวนดังกล่าวฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขา วังน้อย ให้แก่โจทก์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2533 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่โจทก์จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทตามเอกสารหมายเลข จ.2 เฉพาะส่วนของโจทก์ให้แก่ จำเลยที่ 1 หลังจากนั้นโจทก์ก็ได้เบิกถอนเงินในบัญชีดังกล่าวไปใช้โดยครั้งที่ถอน มากที่สุดเป็นเงิน 188,500 บาท ซึ่งโจทก์ให้นายทองสุขนำไปถอนเงินมาให้จำเลยที่

1 ลงลายมือชื่อ จำเลยที่ 2 เบิกความว่า โจทก์ยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 แปลง
หนึ่ง ส่วนอีกแปลงหนึ่งยกให้แก่จำเลยที่ 2 โดยยกให้ในวันเดียวกัน และจำเลยทั้งสอง
ได้มอบเงินจำนวน 250,000 บาท ให้แก่โจทก์ เห็นว่า โจทก์เบิกความยืนยันว่า
โจทก์ยกที่ดินพิพาททั้งสองแปลงให้แก่จำเลยทั้งสองโดยเสนหาส่วนจำเลยทั้งสอง
เบิกความยืนยันว่าได้มอบเงินจำนวน 250,000 บาท ให้ไว้แก่โจทก์ ตามที่โจทก์เรียก
ร้องเพื่อตอบแทนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาททั้งสองแปลง โดยจำเลยทั้งสองได้นำ
เงินจำนวน 250,000 บาท ฝากเข้าในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
สาขาวังน้อย ในวันที่ 22 สิงหาคม 2533 ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่โจทก์โอนกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินพิพาททั้งสองแปลงให้แก่จำเลยทั้งสอง สมุดบัญชีเงินฝากดังกล่าวระบุชื่อบัญชี
ว่า "นางอุตร (คือจำเลยที่ 1) เพื่อนางกิมลี (คือโจทก์) เปิดบัญชีเมื่อวันที่ 29
พฤศจิกายน 2532 จำนวนเงิน 50,000 บาท ซึ่งในชั้นไต่สวนคำร้องขออายัดในคดี
แพ่งหมายเลขแดงที่ 1676/2540 ของศาลชั้นต้น โจทก์เบิกความตอบทนายจำเลย
ทั้งสองถามค้านว่าโจทก์มีบัญชีเงินฝากตามเอกสารหมายเลข 1.1 เปิดเมื่อวันที่ 29
พฤศจิกายน 2532 มีเงินจำนวน 50,000 บาท จำเลยที่ 1 เป็นผู้ฝากเงินในบัญชีเพื่อ
โจทก์ และนายทองสุขตอบทนายโจทก์ถามถึงในสำนวนคดีดังกล่าวว่า เงินในบัญชี
เอกสารหมายเลข 1.1 จำนวน 50,000 บาท นั้น จำเลยที่ 1 คืนให้โจทก์เนื่องจากจำเลย
ที่ 1 ขอยืมเงินโจทก์ไปซื้อที่นา แล้วจำเลยที่ 1 ก็เปิดบัญชีดังกล่าวคืนเงินจำนวน
50,000 บาท ให้ และการถอนเงินในบัญชีเอกสารหมายเลข 1.1 จำเลยที่ 1 เป็นผู้ถอน
เนื่องจากโจทก์เขียนหนังสือไม่ได้ และโจทก์ยังเบิกความตอบทนายจำเลยทั้งสอง
ถามค้านในคดีดังกล่าวอีกว่า ในวันที่ 22 สิงหาคม 2533 ซึ่งเป็นวันโอนกรรมสิทธิ์
ที่ดินพิพาท จำเลยที่ 1 นำเงินจำนวน 250,000 บาท ฝากเข้าในบัญชีดังกล่าว โจทก์
มีบัญชีเงินฝากเอกสารหมายเลข 1.1 เพียงบัญชีเดียว ไม่มีบัญชีอื่น และโจทก์เบิกเงินใน
บัญชีดังกล่าวมารักษาตัว นายทองสุขเบิกความตอบทนายจำเลยทั้งสองถามค้านใน
คดีดังกล่าวว่า นายทองสุขเคยถอนเงินจากบัญชีเอกสารหมายเลข 1.1 จำนวน 188,500

บาท แล้วนำเงินไปให้โจทก์ และโจทก์นำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้จ่าย และในชั้นพิจารณาคดีนายทองสุขก็เบิกความตอบทนายจำเลยทั้งสองถามค้านว่า เมื่อปี 2539 นายทองสุขเคยเบิกเงินจากธนาคารจำนวนประมาณ 180,000 บาท โดยจำเลยที่ 1 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในใบเบิกเงินดังกล่าว และมอบให้นายทองสุขไปเบิก เมื่อเบิกได้เงินจากธนาคารแล้วได้นำเงินทั้งหมดไปให้แก่โจทก์ และพระภิกษุต่อมหรือนายต่อมเบิกความตอบทนายจำเลยทั้งสองถามค้านในคดีนี้ว่า จำเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อในใบถอนเงินจากบัญชีในธนาคาร และมอบให้นายทองสุขไปเบิกเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อนำไปใช้ค่ารักษาพยาบาลโจทก์ ส่วนที่ในชั้นพิจารณาคดีนี้โจทก์ตอบทนายจำเลยทั้งสองถามค้านว่าเงินจำนวน 250,000 บาท มีใช้เงินที่จำเลยที่ 1 โอนเข้าบัญชีให้แก่โจทก์ซึ่งขัดแย้งกับคำเบิกความโจทก์ตอบทนายจำเลยทั้งสองถามค้านในชั้นไต่สวนคำร้องขออนาถาจึงเป็นพิรุณ พยานหลักฐานจำเลยทั้งสองจึงมีน้ำหนักมากกว่าพยานหลักฐานโจทก์ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าบัญชีเงินฝากตามเอกสารหมายเลข 1 นั้น จำเลยที่ 1 เปิดบัญชีโดยระบุชื่อบัญชีว่า "นางอุตร เพื่อนางกิมลี" ก็เพื่อเก็บรักษาเงินของโจทก์ไว้ เพราะโจทก์อ่านและเขียนหนังสือไม่ได้ ทั้งโจทก์และจำเลยที่ 1 อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน โจทก์จึงให้ใช้ชื่อจำเลยที่ 1 เปิดบัญชี ซึ่งบุคคลอื่นของโจทก์ทั้งนายทองสุขและพระภิกษุต่อมต่างก็ยอมรับว่า การเบิกเงินจากบัญชีดังกล่าว จำเลยที่ 1 จะเป็นผู้ลงลายมือชื่อเป็นผู้เบิกแทนโจทก์ และเงินที่เบิกได้จะนำมาให้โจทก์เป็นผู้ใช้จ่าย จึงเป็นที่ประจักษ์ว่าเงินในบัญชีตามเอกสารหมายเลข 1 เป็นเงินส่วนของโจทก์ที่ให้จำเลยที่ 1 เป็นผู้มียอำนาจเบิกถอนแทนให้เท่านั้นเอง ดังนั้น การที่จำเลยทั้งสองนำเงินจำนวน 250,000 บาท ฝากเข้าในบัญชีตามเอกสารหมายเลข 1 ในวันเดียวกับที่โจทก์โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 ก็เพื่อเป็นคำตอบแทนในการที่โจทก์โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาททั้งสองแปลงให้แก่จำเลยทั้งสอง การให้ที่ดินพิพาททั้งสองแปลงของโจทก์แก่จำเลยทั้งสองจึงเป็นการให้สิ่งที่มีค่าภาระติดพัน ซึ่งผู้ให้ไม่อาจถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตาม 535 (2) กรณีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาตามฎีกาของโจทก์ที่ว่า โจทก์เรียก
ถอนคืนการให้ที่ดินพิพาททั้งสองแปลงเพราะเหตุจำเลยทั้งสองประพฤติเนรคุณได้
หรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามา ศาล
ฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(มณฑุพงศ์ รุจิกันทะ-ประทีป เฉลิมภัทรกุล-สมควร วิเชียรวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>